

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 4 jomada I 1417 - 17 septembre 1996

139^{ème} année

N° 75

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 96-1542 du 9 septembre 1996**, modifiant et complétant le décret n° 73-58 du 14 février 1973, relatif aux indemnités servies aux membres du tribunal administratif **1904**
- Décret n° 96-1543 du 9 septembre 1996**, portant modification du décret n° 93-2453 du 13 décembre 1993 relatif à l'indemnité de magistrature attribuée aux membres du tribunal administratif **1904**
- Décret n° 96-1544 du 9 septembre 1996**, portant fixation du nombre des chambres contentieuses et des chambres et sections consultatives du tribunal administratif **1905**

Ministère des Affaires Etrangères

- Nomination d'un ambassadeur **1905**
- Liste des agents à promouvoir au grade de ministre plénipotentiaire **1905**

Ministère de l'Intérieur

- Décret n° 96-1546 du 9 septembre 1996**, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles sis à Carthage et nécessaires à la création d'un jardin public...

Ministère des Affaires sociales

- Nomination d'un directeur général **1905**

Ministère des Finances

- Décret n° 96-1550 du 9 septembre 1996**, portant approbation de la convention relative à la création d'une société d'investissement à capital fixe non-résidente dénommée "EAGLE INVESTMENT COMPANY" **1906**

Décret n° 96-1551 du 9 septembre 1996 , portant modification du décret n° 95-1764 du 2 octobre 1995, fixant les listes des parties, pièces détachées et accessoires et produits utilisés dans la réparation, l'entretien ou le montage des équipements et appareils agricoles et des bateaux de pêche bénéficiant de la réduction des droits de douane à 10% et de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée	1906
Décret n° 96-1552 du 9 septembre 1996 , portant modification du décret n° 94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions du bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitations aux investissements	1906
Décret n° 96-1553 du 9 septembre 1996 , portant suspension des droits de douane dus à l'importation des minerais de fer	1907
Nomination d'administrateurs du budget de l'Etat de 1ère catégorie au ministère des finances	1907

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Décret n° 96-1557 du 9 septembre 1996 , fixant les conditions d'inscription, le régime des études et la sanction de la formation dans les établissements de formation professionnelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture	1908
Nomination d'un chargé de mission	1908
Nomination d'un directeur général	1910
Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 10 septembre 1996, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux	1910
Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 10 septembre 1996, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux	1912
Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 10 septembre 1996, fixant le règlement et le programme de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs adjoints	1914
Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 10 septembre 1996, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs adjoints	1914

Ministère du Développement Economique

Décret n° 96-1560 du 9 septembre 1996 , complétant le décret n° 94-426 du 14 février 1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional	1914
--	-------------

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 10 septembre 1996, portant classification des établissements d'œuvres universitaires relevant du ministère de l'enseignement supérieur	1914
--	-------------

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 96-1561 du 9 septembre 1996 , portant attribution du grand prix du Président de la République pour la promotion de la production laitière au titre de l'année 1995	1915
Décret n° 96-1562 du 9 septembre 1996 , portant attribution du grand prix du Président de la République pour la promotion de la production de viande au titre de l'année 1995	1916
Décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996 , fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche	1916
Décret n° 96-1564 du 9 septembre 1996 , complétant le décret n° 94-429 du 14 février 1994, fixant la liste des régions à climat difficile et des zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées ainsi que le taux, les conditions et les modalités d'octroi de la prime additionnelle dont peuvent bénéficier les investissements réalisés dans ces régions et zones	1918
Décret n° 96-1565 du 9 septembre 1996 , portant révision des limites, fixation du montant de la contribution et limitation de la propriété dans les périmètres publics irrigués de Dar Chichou et Dar Allouche, de la délégation d'El Haouaria au gouvernorat de Nabeul	1918
Intégration d'un ingénieur en chef	1919

Ministère du Commerce

Décret n° 96-1567 du 9 septembre 1996, fixant les modalités d'organisation administrative et financière et de fonctionnement du conseil de la concurrence **1919**

Décret n° 96-1568 du 9 septembre 1996, fixant le montant de l'indemnité spécifique accordée aux deux vice présidents, aux membres, au secrétaire permanent et aux rapporteurs non contractuels relevant du conseil de la concurrence **1920**

Ministère de l'Education

Décret n° 96-1569 du 9 septembre 1996, modifiant le décret n° 88-270 du 26 février 1988, relatif au recrutement et à la rémunération d'agents temporaires au ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique **1920**

Ministère de l'Industrie

Maintien en activité dans le secteur public **1921**

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 96-1542 du 9 septembre 1996, modifiant et complétant le décret n° 73-58 du 14 février 1973, relatif aux indemnités servies aux membres du tribunal administratif.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996,

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 96-40 du 3 juin 1996,

Vu le décret n° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié et notamment le décret n° 83-1187 du 14 décembre 1983,

Vu le décret n° 73-58 du 14 février 1973, relatif aux indemnités servies aux membres du tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié et notamment le décret n° 74-896 du 5 octobre 1974 et le décret n° 83-1188 du 14 décembre 1983 et le décret n° 1089-85 du 7 septembre 1985,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 88-189 du 11 février 1988, relatif à l'utilisation des voitures de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 5 janvier 1973, relatif à l'indemnité kilométrique, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié et notamment l'arrêté du 14 décembre 1983,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier - L'article deux du décret susvisé n° 73-58 du 14 février 1973 est modifié et complété comme suit :

Art. 2 (nouveau) - Les présidents de chambre d'appel ou consultative, les commissaires généraux d'Etat et le secrétaire général ont rang et prérogatives de directeur général d'administration centrale. Ils bénéficient des avantages et indemnités accordés à cet emploi.

Les présidents de chambres de 1ère instance et les présidents de sections consultatives ont rang et prérogatives de directeur d'administration centrale. Ils bénéficient des avantages et indemnités accordés à cet emploi.

Les commissaires d'Etat, titulaires du grade de conseiller et rangés à l'indice 800, ont rang et prérogatives de directeur d'administration centrale. Ils bénéficient des avantages et indemnités accordés à cet emploi.

Les commissaires d'Etat ont rang et prérogative de sous directeur d'administration centrale. Ils bénéficient des avantages et indemnités accordés à cet emploi.

Les conseillers rangés à l'indice 800 bénéficient des avantages et indemnités accordés à un directeur d'administration centrale.

Les conseillers rangés à un indice inférieur à 800 bénéficient des avantages et indemnités accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Les conseillers adjoints bénéficient des avantages et indemnités accordés à un chef de service d'administration centrale.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à partir du 10 octobre 1996, date à laquelle seront abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Art. 3. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 96-1543 du 9 septembre 1996, portant modification du décret n° 93-2453 du 13 décembre 1993 relatif à l'indemnité de magistrature attribuée aux membres du tribunal administratif.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996,

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 96-40 du 3 juin 1996,

Vu le décret n° 85-908 du 1er juillet 1985, relatif à l'indemnité de magistrature attribuée aux magistrats du tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2453 du 13 décembre 1993,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret n° 93-2453 du 13 décembre 1993 est modifié comme suit :

Grades et fonctions	Taux mensuel de l'indemnité de magistrature
- Premier président	
- Secrétaire général	
- Présidents de chambres d'appel ou consultatives	
- Commissaires d'Etat généraux	
- Présidents de chambres de 1ère instance	802,500D

Grades et fonctions	Taux mensuel de l'indemnité de magistrature
- Présidents de sections consultatives commissaires d'Etat titulaires du grade de conseillers rangés à l'indice 800 et conseillers rangés à l'indice 800	
- Commissaires d'Etat et conseiller rangés à un indice inférieur à 800	680,000 D
- Conseillers-adjoints	595,000 D

Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à partir du 10 octobre 1996, date à laquelle seront abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Art. 3. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 96-1544 du 9 septembre 1996, portant fixation du nombre des chambres contentieuses et des chambres et sections consultatives du tribunal administratif.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996 et notamment son article 15,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le nombre des chambres contentieuses et des chambres et sections consultatives du tribunal administratif est fixé comme suit :

- six chambres d'appel (6)
- une chambre consultative (1)
- cinq chambres de première instance (5)
- deux sections consultatives (2).

Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à partir du 10 octobre 1996, date à laquelle seront abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Art. 3. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 96-1545 du 9 septembre 1996.

Monsieur Mohamed Néjib Hachana, conseiller des services publics, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Beyrouth.

Liste des agents à promouvoir au grade de ministre plénipotentiaire au titre de l'année 1995 conformément aux dispositions de l'article 30 du décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991

- 1) Kasri Elyes
- 2) Azzouz Abdeljelil
- 3) Atallah Hatem
- 4) Aidoudi Ali Larbi
- 5) Msakni Béchir
- 6) Sakri Mouldi
- 7) Zaïbi Abdelwahed
- 8) Chine Mohamed
- 9) B. Mansour Abderrahmen
- 10) Azaiez Abderrazak
- 11) Chebâne Béchir
- 12) Goutali Ali
- 13) Houidi Fatma
- 14) Laârif Radhouane
- 15) Merchaoui Zouheir
- 16) Hathout Mohamed Salah
- 17) Belaïd Taoufik.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 96-1546 du 9 septembre 1996, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles sis à Carthage et nécessaires à la création d'un jardin public.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des municipalités, et ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le décret du 19 juin 1919, portant création de la commune de Carthage,

Vu la délibération du conseil municipal de Carthage en date du 10 février 1996,

Vu l'avis des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Décète :

Article premier. - Sont expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la municipalité de Carthage pour être incorporés au domaine public communal, des immeubles sis à Carthage, nécessaires à la création d'un jardin public, entourés d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiqués au tableau ci-après :

N° du titre foncier	Nature de la parcelle	Superficie totale	Superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
107043	T.N	04a 06ca	la totalité de l'immeuble	- Mohamed Ben Salem El Ech
96378	T.N	39a 19ca	la totalité de l'immeuble	1 - El Jilani Ben Essadok El Gobantini, 2 - Hasnia Bent Ali Ben Abdallah El Mikacher, 3 - Ahmed, 4 - Lotfi, 5 - Wassila, 6 - Fathia, 7 - Lassaâd, les cinq derniers enfants de Salem Ben Essadok El Gobantini
104476	T.N	02a 99ca	la totalité de l'immeuble	El Mongi Ben Ali Darragi
83207	T.N	10a 34ca	04a 36ca	El Mongi Ben Ali Darragi

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdits immeubles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATION

Par décret n° 96-1549 du 9 septembre 1996.

Monsieur Ahmed Ammar Youmbai, inspecteur général du travail, est chargé des fonctions de directeur général de l'inspection du travail et de la conciliation au ministère des affaires sociales.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 96-1550 du 9 septembre 1996, portant approbation de la convention relative à la création d'une société d'investissement à capital fixe non-résidente dénommée "EAGLE INVESTMENT COMPANY".

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents et notamment son article 28,

Vu la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d'investissement telle que modifiée par la loi n° 92-113 du 23 novembre 1992 et la loi n° 95-87 du 30 octobre 1995 et notamment son article 28,

Décrète :

Article premier. - Est approuvée la convention annexée au présent décret, conclue le 31 août 1996 entre le ministre des finances et Monsieur Fathi Ben Bouzid, relative à la création d'une société d'investissement à capital fixe non-résidente dénommée "EAGLE INVESTMENT COMPANY".

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 96-1551 du 9 septembre 1996, portant modification du décret n° 95-1764 du 2 octobre 1995, fixant les listes des parties, pièces détachées et accessoires et produits utilisés dans la réparation, l'entretien ou le montage des équipements et appareils agricoles et des bateaux de pêche bénéficiant de la réduction des droits de douane à 10% et de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment le numéro 11 paragraphe "L" du tableau "A" annexé audit code tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996,

Vu le décret n° 95-1764 du 2 octobre 1995, fixant les listes des parties, pièces détachées et accessoires et produits utilisés dans la réparation, l'entretien ou le montage des équipements et appareils agricoles et des bateaux de pêche bénéficiant de la réduction des droits de douane à 10% et de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée,

Vu l'avis des ministres de l'industrie et de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont ajoutés aux listes n° 1 et n° 2 annexées au décret n° 95-1764 du 2 octobre 1995, fixant les listes des parties, pièces détachées et accessoires et produits utilisés dans la réparation, l'entretien ou le montage des équipements et appareils agricoles et des bateaux de pêche bénéficiant de la réduction des droits de douane à 10% et de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, les produits suivants :

- Ex 15.18 - Huiles incongelables
- Ex 27.11 - Fluides frigorigènes
- Ex 84.18 - Parties de condenseurs
- Parties d'évaporateurs
- Accessoires de groupe frigorifique

- Ex 84.19 - Echangeur de chaleur
- Ex 84.21 - Filtre pour fluide frigorigène

Art. 2. - Sont ajoutés à la liste n° 3 annexée au décret n° 95-1764 du 2 octobre 1995 susvisé bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à la fabrication locale, les produits suivants :

- Ex 39.17 - Pièces de raccordement nécessaires à la mise en place des tuyaux en P.V.C de pression de 4 à 16 bars,
- Ex 73.11 - Tuyauterie en cuivre du circuit du froid,
- Ex 84.18 - Parties de meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid.

Art. 3. - Les ministres des finances, de l'industrie et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 96-1552 du 9 septembre 1996, portant modification du décret n° 94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions du bénéfices des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour l'année 1996,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du régime de droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment la loi n° 94-126 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour l'année 1995,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour l'année 1996,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, et notamment ses articles 9 et 55,

Vu la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour l'année 1996 et notamment ses articles 35 et 36,

Vu le décret n° 94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions du bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation aux investissements tel que modifié par le décret n° 95-23 du 9 janvier 1995 et par le décret n° 95-1707 du 18 septembre 1995,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier - Sont ajoutés à la liste figurant à l'annexe n° I du décret n° 94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions du bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation aux investissements les équipements figurant sur la liste annexée au présent décret.

Art. 2. - Est ajouté à la liste figurant à l'annexe n° II du décret susvisé, l'équipement suivant :

Ex 730900.0 : Réservoirs et cuves en fer d'une contenance supérieure à 300 L.

Art. 3. - Les équipements figurant à l'annexe du décret n° 95-1707 du 18 septembre 1995 susvisé et repris sous les positions tarifaires 841581.9, 842240.0 sont supprimés et remplacés par les équipements suivants :

Ex 841581.9 - Centrale de traitement d'air d'une puissance > à 10.000 frigoris/heure

Ex 842240.0 - Ensacheuse, encartonneuse et empacteuse automatiques.

Art. 4. - Les ministres des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

N° de Position	Désignation
Ex 848110.2	- Postes de détente 76/20 bars comportant un dispositif de chauffage de gaz et deux rampes de détente d'une puissance supérieure ou égale à 15 000 Nm3/h
Ex 850423.0	- Transformateurs d'une puissance supérieure ou égale à 40/MVA avec accessoires et composant une unité fonctionnelle
Ex 850433.0	- Bobines de point neutre pour transformateurs d'une puissance supérieure ou égale à 40 MVA
Ex 853530.0	- Sectionneur haute tension et moyenne tension
Ex 853540.0	- Parafoudre
Ex 902810.0	- Compteurs de gaz d'un débit supérieur ou égal à 250 NM3

Décret n° 96-1553 du 9 septembre 1996, portant suspension des droits de douane dus à l'importation des minerais de fer.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996 et notamment son article 67,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier - Sont suspendus les droits de douane dus sur 150.000 tonnes de minerais de fer non agglomérés et 50.000 tonnes de minerais de fer agglomérés relevant respectivement des numéros 260111.0 et 260112.0 du tarif des droits de douane et importés par les personnes autorisées par le ministère de l'industrie.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1996.

Art. 3. - Les ministres des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 96-1554 du 9 septembre 1996.

Monsieur Sadok Jemli, conseiller des services publics au ministère des finances est nommé administrateur du budget de l'Etat de 1ère catégorie au comité général de l'administration du budget de l'Etat.

En application de l'article 14 (nouveau) du décret n° 96-259 du 14 février 1996 l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 96-1555 du 9 septembre 1996.

Madame Faouzia Moussa épouse Saïd, conseiller des services publics au ministère des finances est nommée administrateur du budget de l'Etat de 1ère catégorie au comité général de l'administration du budget de l'Etat.

En application de l'article 14 (nouveau) du décret n° 96-259 du 14 février 1996 l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 96-1556 du 9 septembre 1996.

Monsieur Mohamed Belkhir, inspecteur en chef au ministère des finances est nommé administrateur du budget de l'Etat de 1ère catégorie au comité général de l'administration du budget de l'Etat.

En application de l'article 14 (nouveau) du décret n° 96-259 du 14 février 1996 l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Décret n° 96-1557 du 9 septembre 1996, fixant les conditions d'inscription, le régime des études et la sanction de la formation dans les établissements de formation professionnelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'agriculture, et de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle et notamment son article 32,

Vu le décret n° 74-218 du 28 mars 1974, portant organisation de la scolarité dans les établissements d'enseignement des pêches,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER Spécialités de formation

Article premier - La formation dans les établissements de formation à la pêche a pour objet de conférer aux stagiaires les qualifications requises pour l'exercice des spécialités ci-après :

- marin pêcheur
- marin aquaculteur
- ramendeur
- motoriste à la pêche
- patron côtier
- plongeur subaquatique
- technicien de charpente marine
- technicien aquaculteur
- mécanicien à la pêche
- patron hauturier.

CHAPITRE II

Conditions d'inscription et régime des études

Section I

Conditions d'inscription

Art. 2. - Pour la formation dans les spécialités de marins pêcheurs, de marins aquaculteurs et de ramendeurs, les stagiaires sont recrutés par voie de concours ouverts aux candidats remplissant les conditions suivantes :

1 - être âgé de 16 à 20 ans à la date du commencement de la période de formation

2 - avoir terminé l'enseignement de base

3 - produire un certificat médical conforme à un modèle fourni par l'établissement de formation concerné, justifiant les aptitudes physiques requises pour l'exercice de la spécialité envisagée

4 - satisfaire à un test de comportement à la mer au cours d'une période appropriée de stage de présélection dont les modalités sont fixées par le conseil des classes de l'établissement concerné.

Art. 3. - Les candidats n'ayant pas achevé l'enseignement de base, peuvent bénéficier d'une préformation, leur permettant de poursuivre la formation dans les spécialités de marin pêcheur, de marin aquaculteur ou de ramendeur après avoir été orientés par le conseil des classes de l'établissement concerné. Le conseil des classes fixe le programme, la durée, ainsi que l'organisation de la préformation, compte tenu des spécificités régionales.

Art. 4. - Pour la formation dans les spécialités de patrons côtiers et de motoristes à la pêche, les stagiaires sont recrutés par voie de concours ouverts aux candidats remplissant les conditions suivantes :

1 - être âgé de 16 à 23 ans à la date du commencement de la période de formation pour les nouveaux stagiaires,

2 - avoir :

a) soit accompli le premier cycle de l'enseignement secondaire

b) soit obtenu le diplôme de marin pêcheur avec une moyenne de 12/20 au moins et avoir été orienté par le conseil des classes de l'établissement d'origine pour poursuivre la formation de patron côtier ou de motoriste à la pêche

3 - produire un certificat médical conforme à un modèle fourni par l'établissement de formation concerné, justifiant les aptitudes physiques requises pour l'exercice de la spécialité envisagée

4 - satisfaire à un test de comportement à la mer au cours d'une période appropriée de stage de présélection dont les modalités sont fixées par le conseil des classes de l'établissement concerné.

Art. 5. - Pour la formation dans les spécialités de patrons hauturiers, de mécaniciens à la pêche, de plongeurs subaquatiques, de techniciens aquaculteurs et de techniciens de charpente marine, les stagiaires sont recrutés par voie de concours ouverts aux candidats remplissant les conditions suivantes :

1 - être âgé de 18 à 25 ans à la date du commencement de la période de formation pour les nouveaux stagiaires,

2 - avoir :

a) soit accompli le 2^{ème} cycle de l'enseignement secondaire

b) soit obtenu le diplôme de patron côtier, de motoriste à la pêche ou de marin aquaculteur, avec une moyenne de 12/20 au moins et avoir été orienté par le conseil des classes de son établissement d'origine pour poursuivre la formation de technicien aquaculteur, de patron hauturier ou de mécanicien à la pêche

3 - produire un certificat médical conforme à un modèle fourni par l'établissement de formation concerné, justifiant les aptitudes physiques requises pour l'exercice de la spécialité envisagée

4 - satisfaire à un test de comportement à la mer au cours d'une période appropriée de stage de présélection dont les modalités sont fixées par le conseil des classes de l'établissement concerné.

Section II *Régime des études*

Art. 6. - L'année de formation débute le 1^{er} septembre et s'achève le 30 juin de chaque année pour l'ensemble des stagiaires, du corps du personnel de formation et de surveillance.

Art. 7. - la durée des études est fixée à une année de formation pour les marins pêcheurs, les marins aquaculteurs et les ramendeurs.

Art. 8. - La durée des études pour les patrons côtiers et les motoristes à la pêche est fixée à deux années de formation. Toutefois, les candidats réunissant les conditions de l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'article 4 ci-dessus sont inscrits en deuxième année.

Art. 9. - La durée des études est fixée à :

1 - trois années de formation pour les patrons hauturiers. Toutefois, les patrons côtiers réunissant les conditions de l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'article 5 ci-dessus sont inscrits en 2^{ème} année

2 - deux années de formation pour les mécaniciens à la pêche, les techniciens de charpente marine et les techniciens aquaculteurs. Toutefois, les motoristes et les marins aquaculteurs réunissant les conditions de l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'article 5 ci-dessus sont inscrits en 2^{ème} année

3 - une année de formation pour les plongeurs subaquatiques.

Art. 10. - Les études sont sanctionnées par des examens comportant des épreuves écrites, orales et pratiques.

Art. 11. - La formation est dispensée sous forme de séquences complètes ou de modules capitalisables.

Le contenu des programmes des séquences et des modules de formation, la nature, la durée, les coefficients des matières et des épreuves des examens, ainsi que la forme et le modèle des diplômes, sont fixés par décision du ministre de l'agriculture, conformément aux conditions prévues au dossier retenu pour l'homologation du diplôme concerné en application des dispositions de l'article 27 du présent décret. Toutefois à titre transitoire, le ministre de l'agriculture peut pour l'année de formation 1996-1997, fixer par décision les éléments sus-indiqués.

Art. 12. - Il est institué auprès de chaque directeur d'établissement de formation un conseil des classes, des jurys d'examen et un conseil de discipline.

Art. 13. - Le conseil des classes est appelé à examiner toutes les activités de formation de l'établissement. Il donne notamment son avis sur les questions suivantes :

- les objectifs et les programmes de formation ainsi que les modalités de leur mise en œuvre
- l'organisation des stages et l'évaluation de leur déroulement
- l'orientation des stagiaires vers des spécialités de formation d'un niveau supérieur.

Il donne, en outre, son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur et notamment le règlement intérieur de l'établissement.

Art. 14. - Le conseil des classes est composé des membres suivants :

- le directeur de l'établissement : président
- le surveillant général : rapporteur
- les formateurs.

Le directeur peut faire appel à toute personne jugée compétente pour assister aux réunions du conseil à titre consultatif.

Art. 15. - Le conseil des classes se réunit sur convocation de son président au début et à la fin de chaque année de formation et chaque fois que l'intérêt l'exige.

Il ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers au moins de ses membres. Les avis du conseil sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux.

Art. 16. - Les jurys d'examen veillent à l'organisation et au bon déroulement des examens de fin de formation.

Art. 17. - Chaque jury d'examen est composé des membres suivants :

- le directeur de l'établissement : président
- les formateurs concernés par la spécialité de formation
- un représentant de la profession

Les délibérations du jury d'examen sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et l'ensemble des membres du jury et portée sur un registre spécial tenu au siège de l'établissement.

Art. 18. - Le conseil de discipline connaît de tout manquement au règlement intérieur de l'établissement et à la réglementation en vigueur, commis par les stagiaires à l'intérieur de l'établissement.

Art. 19. - Les sanctions qui peuvent être prononcées par le conseil de discipline sont les suivantes :

- 1 - l'avertissement
- 2 - le blâme
- 3 - l'exclusion pour une période n'excédant pas 30 jours
- 4 - l'exclusion définitive de l'établissement

Les intéressés doivent être invités à se présenter devant le conseil et autorisés à avoir accès à leur dossier disciplinaire, une semaine au moins avant la réunion du conseil. Dans tous les cas, ils doivent être entendus préalablement à toute décision disciplinaire prononcée à leur rencontre.

En cas de faute grave, le directeur de l'établissement peut suspendre le stagiaire concerné pour une durée maximum de 15 jours.

Art. 20. - Le conseil de discipline est composé des membres suivants :

- le directeur : président
- le surveillant général : rapporteur
- deux formateurs choisis par le conseil des classes
- un représentant des stagiaires élu par ces derniers au début de chaque année de formation

Art. 21. - Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer qu'en présence de tous ses membres.

Dans tous les cas, le conseil de discipline doit statuer dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de sa saisine. La situation du stagiaire suspendu conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus doit être définitivement réglée dans un délai n'excédant pas 15 jours à compter de la date de sa suspension.

Art. 22. - Le régime des établissements de formation à la pêche est l'internat gratuit. Toutefois, le directeur de l'établissement peut, en cas de besoin, autoriser exceptionnellement l'externat, et ce par décision écrite dûment motivée.

Art. 23. - L'assiduité des stagiaires aux cours, aux travaux pratiques et aux stages en entreprises est obligatoire. Les absences répétées et injustifiées entraînent la traduction du stagiaire concerné devant le conseil de discipline.

En outre, il est procédé à la radiation du stagiaire qui s'absente au cours d'une même année durant une période égale ou supérieure à 10% du volume horaire global de formation. Toutefois, la direction de l'établissement de formation peut, après avis du conseil des classes, l'autoriser à réintégrer la formation s'il s'avère que cette absence est due à un cas de force majeure.

Art. 24. - Le passage d'une année à une année supérieure est subordonnée à l'obtention d'une moyenne annuelle générale égale ou supérieure à 10 sur 20.

Toutefois, si la moyenne annuelle générale est comprise entre 8 et 10 sur 20, le conseil des classes peut :

- soit autoriser le stagiaire concerné à passer à l'année supérieure
- soit l'autoriser à participer à un test de rattrapage
- soit lui permettre exceptionnellement de redoubler
- soit prononcer son exclusion.

Art. 25. - Les diplômes de formation professionnelle sont délivrés aux stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20.

Cette moyenne est calculée ainsi qu'il suit :

- coefficient 1 pour la moyenne annuelle
- coefficient 2 pour la moyenne de l'examen de fin de formation.

Toutefois, le jury d'examen peut déclarer admis les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 et supérieure à 9, sous réserve que la moyenne à l'examen des matières fondamentales et la moyenne annuelle ne soient pas inférieures à 10 sur 20.

Art. 26. - En cas d'échec aux examens de fin de formation, le stagiaire concerné peut, après avis favorable du conseil des classes, être autorisé soit à redoubler soit à repasser ces examens au cours des sessions suivantes.

Toutefois, nul n'est admis à redoubler plus d'une fois pendant toute la durée de la formation.

Art. 27. - Les stagiaires déclarés admis aux examens de fin de formation sont pourvus des diplômes suivants, homologués conformément aux dispositions de l'article 4 du décret susvisé n° 94-1397 du 20 juin 1994 :

Diplômes délivrés par les établissements de formation à la pêche	Certificats ou brevets de formation professionnelle correspondants	Niveau dans la classification nationale des emplois
Diplôme de marin-pêcheur	Certificat d'aptitude professionnelle	II
Diplôme de marin-aquaculteur	Certificat d'aptitude professionnelle	II
Diplôme de ramendeur	Certificat d'aptitude professionnelle	II
Diplôme de motoriste à la pêche	Brevet de technicien professionnel	III
Diplôme de patron côtier	Brevet de technicien professionnel	III
Diplôme de plongeur subaquatique	Brevet de technicien professionnel	III
Diplôme de mécanicien à la pêche	Brevet de technicien professionnel	III
Diplôme patron hauturier	Brevet de technicien professionnel	III
Diplôme de technicien de charpente marine	Brevet de technicien professionnel	III
Diplôme de technicien aquaculteur	Brevet de technicien professionnel	III

CHAPITRE III

Formation continue et vulgarisation

Art. 28. - Les établissements de formation à la pêche peuvent assurer des activités de formation continue notamment en matière de recyclage, de perfectionnement, d'adaptation professionnelle et de reconversion, ainsi que des activités de vulgarisation dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Art. 29. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires au présent décret et notamment le décret n° 74-218 du 28 mars 1974 portant organisation de la scolarité dans les établissements d'enseignement des pêches.

Art. 30. - Les ministres de l'agriculture et de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 96-1558 du 9 septembre 1996.

Monsieur Mohamed Saddem, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.

Par décret n° 96-1559 du 9 septembre 1996.

Monsieur Belgacem Mezni, est nommé directeur général du centre national de formation continue et de promotion professionnelle.

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 10 septembre 1996, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux.

Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995,

Arrête :

Article premier - Les ingénieurs des travaux sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus et ayant poursuivi le cycle complet des études supérieures d'une durée minimum de quatre (04) années après le baccalauréat ayant satisfait aux examens de sortie d'une école agréée à cet effet, ou les candidats dont les diplômes et les études sont équivalents au cycle d'études ci-dessus mentionné.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours fixera :

- * le nombre d'emplois mis au concours
- * la date de clôture de la liste d'inscription
- * la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

- 1 - une demande de candidature établie sur papier libre
- 2 - une copie de la carte d'identité nationale
- 3 - un extrait de naissance datant de moins d'un an à la date du concours
- 4 - un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un an à la date du concours
- 5 - une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours
- 6 - un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République
- 7 - une attestation justifiant que le candidat se trouve en position régulière au regard des dispositions de la loi sur le recrutement de l'armée
- 8 - attestation d'inscription au conseil de l'ordre des ingénieurs.

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis à participer au concours susvisé est arrêtée définitivement par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 6. - L'épreuve orale sera appréciée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut composer des sous commissions pour faire passer l'épreuve orale.

Art. 7. - Le concours externe comporte une épreuve orale portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe ci-jointe suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort, au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe, la durée et les coefficients appliqués à l'épreuve orale sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
Epreuve orale :		(01)
Préparation	30 minutes	
Exposé	20 minutes	
Discussion	20 minutes	

Art. 8. - L'épreuve est passée indifféremment soit en langue arabe, soit en langue française selon le choix du candidat.

Art. 9. - Il est attribué à l'épreuve orale une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

Art. 10. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de dix (10) points au moins, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 11. - Les candidats déclarés admis seront informés par lettre individuelle ou par affichage dans les locaux de l'administration.

Art. 12. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée de l'épreuve orale, ni de livres, ni de brochures ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. - La liste des candidats définitivement admis au concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux est arrêtée par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.

Tunis, le 10 septembre 1996.

*Le Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi*
Moncer Rouissi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Concours d'ingénieurs des travaux

Epreuve orale :

I - organisation et attributions du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi

II - organisation du secteur de la formation professionnelle et de l'emploi

1 - la formation professionnelle :

- la loi d'orientation de la formation professionnelle
- les structures de la formation professionnelle
- les conseils et les commissions consultatifs
- les types de formation professionnelle
- rôle de la formation professionnelle dans le renforcement de la compétitivité des établissements économiques
- l'importance de la contribution du secteur privé dans les efforts du développement de la formation professionnelle
- l'effort de l'Etat dans le renforcement du secteur de la formation professionnelle
- l'homologation des certificats et des diplômes de formation professionnelle

- les moyens du renforcement de la formation dans les entreprises

2 - l'emploi :

- le cadre juridique des programmes d'insertion et d'emploi des jeunes
- les moyens de promotion de l'emploi des jeunes
- l'installation pour le compte propre et la création des petites entreprises et leur effet sur le marché de l'emploi
- l'observatoire national de l'emploi et de la formation et l'objectif de sa création
- les besoins d'implantation d'un système d'information relatif au marché de l'emploi
- la nomenclature des professions : sa définition et son rôle dans la gestion des compétences

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 10 septembre 1996, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux.

Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-322 du 20 février 1995,

Vu l'arrêté du 10 septembre 1996, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement des ingénieurs des travaux pour le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Arrête :

Article premier. - Un concours externe sur épreuves pour le recrutement de vingt deux (22) ingénieurs des travaux dans les différentes disciplines, est ouvert au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi conformément aux dispositions du décret susvisé n° 85-1087 du 7 septembre 1985 tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-322 du 20 février 1995.

Art. 2. - Les épreuves du concours susvisé se déroulent à Tunis le 7 octobre 1996 et les jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 20 septembre 1996.

Tunis, le 10 septembre 1996.

*Le Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi*

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 10 septembre 1996, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs adjoints.

Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-322 du 20 février 1995,

Arrête :

Article premier - Les ingénieurs adjoints sont recrutés :

A) par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus et dont les diplômes et les études ont été jugés équivalents aux diplômes et aux études des candidats par voie de nomination directe.

Le nombre de postes mis en concours sera déterminé en fonction des cinquante pour cent (50%) des vacances d'emplois prévues à la loi des cadres non pourvus par la nomination directe parmi les candidats ayant accompli un cycle d'études d'une durée de deux (2) ans après le baccalauréat et ayant satisfait aux examens de sortie d'une école agréée à cet effet.

B) par voie de concours interne parmi les adjoints techniques titulaires qui à la date du concours ont au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade.

Le nombre de postes mis en concours sera déterminé en fonction des quarante pour cent (40%) des vacances d'emplois prévues à la loi des cadres non pourvus par la promotion parmi les adjoints techniques titulaires dans leur grade et ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

Art. 2. - Les deux concours visés ci-dessus auront lieu en même temps, les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 3. - L'arrêté portant ouverture des deux concours fixera :

- * le nombre d'emplois mis au concours
- * la date de clôture de la liste d'inscription
- * la date de déroulement des épreuves.

Art. 4. - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

A) pour les candidats externes :

- 1 - une demande de candidature établie sur papier libre en spécifiant la spécialité et éventuellement l'option choisie
- 2 - une copie de la carte d'identité nationale
- 3 - un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an à la date du concours
- 4 - un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un an à la date du concours
- 5 - une copie certifiée conforme à l'original du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours
- 6 - une pièce établissant la position régulière du candidat au regard des dispositions de la loi sur le recrutement de l'armée
- 7 - un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions d'ingénieur adjoint sur tout le territoire de la République

B) pour les candidats internes :

La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes tout en spécifiant la spécialité et l'option choisie.

- 1 - une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces n° 2 à 7 énumérées au paragraphe(A) ci-dessus
- 2 - un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département
- 3 - une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans le grade d'adjoint technique
- 4 - une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée définitivement par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.

Art. 7. - Les deux concours comportent des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission définitive.

A - Epreuves écrites

- 1 - une épreuve concernant l'organisation administrative de la République Tunisienne
- 2 - une épreuve technique

B - Epreuve orale technique :

Qui porte sur un sujet tiré du programme suivi d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort, au cas où le candidat veut changer de sujet la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et orales est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I - Epreuves écrites :		(4)
1 - Epreuve qui porte sur l'organisation administrative de la Tunisie	2 H	(1)
2 - Epreuve technique	4 H	(3)
II - Epreuve orale technique :		(3)
Exposé	15 minutes	
Discussion	20 minutes	

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment soit en langue arabe soit en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus à rédiger au moins une des deux épreuves prévues à l'article 7 du présent arrêté en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction :

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points l'épreuve sera soumise de nouveau à l'appréciation des deux autres correcteurs, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves écrites.

Art. 12. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum soixante dix (70) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les épreuves écrites et orales, la priorité sera accordée :

- au plus ancien dans le grade pour les candidats internes, et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé
- au plus âgé pour les candidats externes.

Art. 13. - Les candidats déclarés admissibles seront informés par des lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date de déroulement de l'épreuve orale.

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer

pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admissibles l'épreuve orale.

Art. 17. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'ingénieur adjoint est arrêtée par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.

Tunis, le 10 septembre 1996.

*Le Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi*

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

Concours de recrutement des ingénieurs adjoints

I - Epreuve de l'organisation administrative :

A - l'organisation administrative de la Tunisie

- * la centralisation, la décentralisation, la déconcentration
- * l'administration locale et les collectivités publiques locales
- * les établissements publics et les groupements professionnels

B - Budget de l'Etat

- * définition
- * préparation et vote de budget
- * contrôle administratif, politique et judiciaire du budget

C - Les marchés de l'Etat :

- * les textes réglementaires
- * préparation d'un marché
- * exécution d'un marché et sa régularisation définitive

D - Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif

E - Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif

E - Le statut particulier des ingénieurs et des techniciens de l'administration

F - L'organisation et les attributions du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

II - Epreuve technique

Génie agricole

- * le climat

les facteurs climatiques

les grands types de climat

le climat tunisien

- * Le sol

le sol et ses propriétés physiques et chimiques

le sol milieu vivant

génése des sols

action de l'homme sur le sol
 les façons culturales
 assolement
 rotation.
 * Elevage
 Aspect des animaux d'élevage en relation avec la production
 Alimentation des animaux d'élevage
 Reproduction et alimentation génétique des animaux d'élevage
 Elevage bovin
 Elevage ovin
 * Arboriculture
 Exigences
 Connaissance de l'arbre
 Importance économique
 Entretien de la plantation
 Problèmes sanitaires
 La production et la commercialisation
 Entretien et importance de l'irrigation
 La production
 * Culture maraîchère
 Légumes à feuilles
 Légumes à racines
 Chaque production : multiplia-culture.

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 10 septembre 1996, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs adjoints.

Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-322 du 20 février 1995,

Vu l'arrêté du 10 septembre 1996, fixant le règlement et le programme des concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs adjoints au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Arrête :

Article premier. - Un concours interne sur épreuves pour le recrutement de deux (02) ingénieurs adjoints en génie agricole, est ouvert au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi conformément aux dispositions du décret susvisé n° 85-1087 du 7 septembre 1985 tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-322 du 20 février 1995.

Art. 2. - Les épreuves du concours susvisé se déroulent à Tunis le 7 octobre 1996 et les jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 20 septembre 1996.

Tunis, le 10 septembre 1996.

*Le Ministre de la Formation Professionnelle
 et de l'Emploi*

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
 ECONOMIQUE**

Décret n° 96-1560 du 9 septembre 1996, complétant le décret n° 94-426 du 14 février 1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et ses articles 23, 24, 25 et 26,

Vu le décret n° 94-426 du 14 février 1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional tel que modifié par le décret n° 96-40 du 9 janvier 1996,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des finances, de l'industrie et du tourisme et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est ajouté à l'article premier du décret n° 94-426 du 14 février 1994 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional l'alinéa ci-après :

La liste des zones de reconversion minière pour les activités des industries manufacturières, du tourisme et de certaines activités de services et des projets d'infrastructures et d'équipements collectifs prévus par l'article 23 du code d'incitations aux investissements est fixée en annexes 1 (bis) et 2 (bis) ci-joint.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, des finances, de l'industrie, du développement économique et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE 1 (BIS)

Zones d'encouragement au développement régional

(de reconversion minière)

pour les activités des industries manufacturières et de certaines activités de services

- Les délégations d'Om El Arais, de Redeyef, de Metlaoui et de M'dhila du gouvernorat de Gafsa.

ANNEXE 2 (BIS)

Zones d'encouragement au développement régional

(de reconversion minière)

pour le secteur touristique

Tourisme saharien

- Les délégations d'Om El Arais, de Redeyef, de Metlaoui et de M'dhila du gouvernorat de Gafsa.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 10 septembre 1996, portant classification des établissements d'œuvres universitaires relevant du ministère de l'enseignement supérieur.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Nord,

Vu la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Centre,

Vu la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Sud,

Vu la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 96-61 du 6 juillet 1996, portant suppression et création d'établissements d'œuvres universitaires relevant du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, portant attributions, et organisation des établissements des œuvres universitaires et emplois fonctionnels dans lesdits établissements et notamment son article 2,

Vu l'avis du directeur général de l'office des œuvres universitaires pour le Nord et des directeurs des offices des œuvres universitaires pour le centre et le Sud,

Vu l'avis du ministre des finances,

Arrête :

Article premier. - Les cités, les résidences et les restaurants universitaires, ainsi que les centres universitaires d'animation culturelle et sportive relevant de l'office des œuvres universitaires pour le Nord sont classés comme suit :

A - Etablissements d'œuvres universitaires de la catégorie "A"

- 1 - Cité universitaire Bardo II
- 2 - Cité universitaire de l'Ariana
- 3 - Cité universitaire de Mutuelle-ville
- 4 - Cité universitaire des étudiants de la Manouba
- 5 - Cité universitaire de Montfleury
- 6 - Cité universitaire "Hassen Ennouri" de Bizerte
- 7 - Cité universitaire El Mourouj
- 8 - Cité universitaire de Hammam-Chott
- 9 - Cité universitaire Ras Tabia
- 10 - Cité universitaire Ben Arous
- 11 - Cité universitaire Bardo I
- 12 - Cité universitaire les jardins à Tunis
- 13 - Foyer universitaire de Nabeul
- 14 - Foyer universitaire El Omrane Supérieur I
- 15 - Foyer universitaire Chawki El Menzah 7
- 16 - Centre universitaire d'art dramatique et d'activités culturelles

17 - Restaurant universitaire du Campus.

B - Etablissements d'œuvres universitaires de la catégorie "B"

- 1 - Restaurant universitaire la Rabta
- 2 - Restaurant universitaire de Nabeul

- 3 - Restaurant universitaire El Menzah 7
- 4 - Restaurant universitaire Bouchoucha
- 5 - Restaurant universitaire El Omrane Supérieur
- 6 - Restaurant universitaire Charguia
- 7 - Restaurant universitaire de Carthage
- 8 - Foyer universitaire "El Ferdaous" Tunis
- 9 - foyer universitaire Ibn Rochd - Tunis
- 10 - Foyer universitaire Balkis El Menzah 7
- 11 - Foyer universitaire Bardo III
- 12 - Foyer universitaire El Omrane Supérieur III
- 13 - Foyer universitaire El Yassamine
- 14 - Foyer universitaire El Wardia
- 15 - Foyer universitaire El Mourouj
- 16 - Foyer universitaire des étudiants de la Manouba
- 17 - Foyer universitaire à Hammam Chott II
- 18 - Foyer universitaire El Omrane Supérieur II
- 19 - Foyer universitaire route de l'aerodrome - Ariana
- 20 - Foyer universitaire El Menzah
- 21 - Foyer universitaire Fattouma Bourguiba - Tunis
- 22 - Foyer universitaire Cité Ezzouhour
- 23 - Foyer universitaire Thameur - Arinana
- 24 - Foyer universitaire de Ben Arous
- 25 - Foyer universitaire "Ibn Charaf" l'Ariana
- 26 - Foyer universitaire rue Madrid - Tunis
- 27 - Foyer universitaire Erriadh - Tunis
- 28 - Foyer universitaire de Bab El Khadra
- 29 - Foyer universitaire Ibn Khaldoun
- 30 - Foyer universitaire rue de Mulhouse
- 31 - Foyer universitaire 7 novembre - Tunis.

Art. 2. - Les cités, les résidences et les restaurants universitaires ainsi que les centres universitaires d'animation culturelle et sportive relevant de l'office des œuvres universitaires pour le centre sont classés comme suit :

A - Etablissements d'œuvres universitaires de la catégorie "A"

- 1 - Cité universitaire Ibn Sina à Sousse
- 2 - Cité universitaire Ibn Khaldoun à Sousse
- 3 - Cité universitaire El Ghazali Sousse
- 4 - Cité universitaire Fattouma Bourguiba à Monastir
- 5 - Cité universitaire Okba Ibn Nafaâ à Kairouan
- 6 - Cité universitaire Sabra Kairouan
- 7 - foyer universitaire "Sahloul" Sousse

B - Etablissement d'œuvres universitaires de la catégorie "B"

- 1 - Cité universitaire de Ksar Helal
- 2 - Foyer universitaire Erriadh à Sousse
- 3 - Foyer universitaire Ibn Jazzar à Sousse
- 4 - Foyer universitaire Khzama à Sousse
- 5 - Foyer universitaire Chott Mariem
- 6 - Foyer universitaire El Bassatine à Monastir
- 7 - Foyer universitaire 3 août à Monastir
- 8 - Foyer universitaire Imam Mezri à Monastir
- 9 - Foyer universitaire Skanès à Monastir
- 10 - Foyer universitaire Ibn Rochd à Monastir
- 11 - Foyer universitaire Rakkada Kairouan
- 12 - Foyer universitaire Abou El Kacem Echebbi à Kairouan
- 13 - Restaurant universitaire Chott Mariem
- 14 - Restaurant universitaire les roses à Monastir

- 15 - Restaurant universitaire Skanès à Monastir
- 16 - Centre culturel universitaire à Monastir
- 17 - Centre culturel universitaire "Yahia Ibn Omar" à Sousse.

Art. 3. - Les cités, les résidences et les restaurants universitaires relevant de l'office des œuvres universitaires pour le Sud sont classés comme suit :

- A - Etablissements d'œuvres universitaires de la catégorie "A"
 - 1 - Cité universitaire "Ali Nouri" à Sfax
 - 2 - Cité universitaire Ibn Jazzar à Sfax
 - 3 - Cité universitaire Ibn Chabbat - Sfax
 - 4 - Cité universitaire Sidi Mansour Sfax
 - 5 - Cité universitaire "Omar Ibn Khattab" à Gabès.
- B - Etablissements d'œuvres universitaires de la catégorie "B"
 - 1 - Cité universitaire de Gafsa
 - 2 - Foyer universitaire Tanyour à Sfax
 - 3 - Foyer universitaire El Bassatine Sfax
 - 4 - Foyer universitaire rue commandant Béjaoui - Sfax.
 - 5 - Foyer universitaire El Farabi à Sfax
 - 6 - Foyer universitaire Imam Sahnoun à Sfax
 - 7 - Restaurant universitaire El Manar à Sfax.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 septembre 1996.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 96-1561 du 9 septembre 1996, portant attribution du grand prix du Président de la République pour la promotion de la production laitière au titre de l'année 1995.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture,

Vu le décret n° 85-1031 du 22 août 1985, instituant le grand prix du Président de la République pour la promotion de la production laitière et notamment son article 3,

Décrète :

Article premier. - Le grand prix du Président de la République pour la promotion de la production laitière au titre de l'année 1995 est décerné aux personnes suivantes des gouvernorats de Bizerte et de Jendouba :

- Mohamed Ben Chiboub (délégation d'Utique, gouvernorat de Bizerte) : 2500 dinars
- Ali Ben Sedik El Kattousi (délégation de Bousalem, gouvernorat de Jendouba) : 2500 dinars.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 96-1562 du 9 septembre 1996, portant attribution du grand prix du Président de la République pour la promotion de la production de viande au titre de l'année 1995.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture,

Vu le décret n° 85-1030 du 22 août 1985, instituant le grand prix du Président de la République pour la promotion de la production de viande et notamment son article 3,

Décrète :

Article premier. - Le grand prix du Président de la République pour la promotion de la production de viande au titre de l'année 1995 est décerné aux personnes suivantes des gouvernorats de Béja, de Tataouine et de Tozeur :

- Ezzeddine Hosni (délégation de Béja-Nord, gouvernorat de Béja) : 2000 dinars

- Ali Ben Ahmed Elchoul (délégation de Tataouine-Nord, gouvernorat de Tataouine) : 2000 dinars

- Rabeh Ben Béchir El Tarradi (délégation de Dguech, gouvernorat de Tozeur) : 1000 dinars.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget l'ensemble des textes qui l'ont modifié et notamment la loi n° 89-112 du 26 décembre 1989,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la gestion 1994,

Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment son article 45 tel que modifié par l'article 63 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996,

Vu le décret n° 95-1420 du 31 juillet 1995, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et des industries agro-alimentaires,

Vu l'avis des ministres des finances, du développement économique, du commerce et de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Le fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche,

institué par l'article 45 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, tel que modifié par l'article 63 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996 a pour objet de :

1) financer les activités et programmes des groupements interprofessionnels dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche et notamment :

- les dépenses de fonctionnement et d'équipement et le financement du programme d'activité des groupements

- l'intervention pour la stabilisation des prix des produits agricoles et de la pêche,

2) accorder des aides financières pour la réalisation d'une ou de plusieurs opérations dans le cadre de la mise à niveau du secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Ces opérations couvrent :

a) les investissements matériels et notamment :

- * la modernisation technique et technologique des moyens et processus de production

- * la reconversion d'activités et leur adaptation aux marchés

- * tout investissement en matériel et équipement qui concourt à l'amélioration de la compétitivité des unités de pêche et des entreprises d'aquaculture,

b) les investissements immatériels et notamment :

- * les études de diagnostic préalables à la mise à niveau

- * la formation des intervenants dans les unités de pêche et des entreprises d'aquaculture

- * tout investissement immatériel qui concourt à l'amélioration de la compétitivité des unités de pêche et des entreprises d'aquaculture.

3) financement des études sectorielles stratégiques

4) et d'une manière générale, toute autre action visant la promotion de la compétitivité dans le secteur.

Art. 2. - Sont admis à solliciter le concours du fonds pour le développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche :

- les groupements interprofessionnels dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche

- les organismes spécialisés et professionnels pour les volets relatifs à la promotion de la productivité et la qualité et les études sectorielles et stratégiques qui leur sont confiées

- les unités de pêche et les entreprises d'aquaculture pour les volets, relatifs aux opérations de mise à niveau prévues à l'alinéa 2 de l'article premier du présent décret.

CHAPITRE II

Ressources et modalités de gestion du fonds

Art. 3. - Le fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche est alimenté par les ressources et taxes prévues à l'article 46 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, tel que modifié par l'article 62 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996.

Art. 4. - Les enveloppes budgétaires à allouer aux différentes interventions prévues à l'article premier du présent décret revêtent un caractère évaluatif et sont arrêtées annuellement par le ministre des finances sur proposition du ministre de l'agriculture.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture accorde les aides financières aux organismes et entreprises prévus à l'article 2 du présent décret après avis de la commission consultative instituée par l'article 7 du présent décret.

Art. 6. - Les opérations de dépenses du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de

l'agriculture et de la pêche, sont effectuées conformément aux règles régissant les fonds spéciaux du trésor.

Le ministre de l'agriculture est l'ordonnateur du fonds.

CHAPITRE III

Composition et attribution de la commission consultative

Art. 7. - Il est créé une commission consultative chargée :

- de proposer le programme d'intervention du fonds et les projets de budgets prévisionnels des groupements

- de donner son avis sur les dossiers concernés par la mise à niveau du secteur de la pêche et l'aquaculture

- de donner son avis sur l'octroi des aides du fonds

- d'assurer le suivi et l'évaluation des programmes d'intervention et d'avancer les propositions à cet effet

- de donner son avis sur tous les sujets qui lui sont soumis par le ministre de l'agriculture et qui entrent dans le cadre de sa compétence.

Art. 8. - La commission consultative est composée du :

- ministre de l'agriculture ou son représentant : président

- représentant de la direction générale du financement et des encouragements du ministère de l'agriculture : membre

- représentant de la direction générale de la production végétale du ministère de l'agriculture : membre

- représentant de la direction générale de la production animale du ministère de l'agriculture : membre

- représentant de la direction générale de la planification, du développement et des investissements agricoles du ministère de l'agriculture : membre

- représentant de la direction générale de la pêche et l'aquaculture du ministère de l'agriculture : membre

- représentant du ministère des finances : membre

- représentant du ministère du développement économique : membre

- représentant du ministère du commerce : membre

- représentant du ministère de l'industrie : membre

- représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre.

Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre de l'agriculture sur proposition des ministères et des organismes concernés.

Le président peut inviter, avec voix consultative, toute personne dont la participation est jugée utile pour les travaux de la commission.

La commission se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il est jugé nécessaire. Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de la moitié de ses membres.

A défaut, il est procédé au bout de huit jours et avec le même ordre du jour, à une deuxième réunion qui délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.

Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, celle du président est prépondérante.

La direction générale du financement et des encouragements assure le secrétariat de la commission et la tenue de ses dossiers.

Art. - 9. - Les aides financières consacrées à la mise à niveau telles que prévue à l'alinéa 2 de l'article premier du présent décret sont accordées aux unités de pêche et aux entreprises d'aquaculture sous forme de prime fixée comme suit :

1) pour les investissements matériels :

- 20% de la part de l'investissement des opérations de mise à niveau financée par des fonds propres

- 10% du reliquat de l'investissement des opérations de mise à niveau financée par d'autres ressources

2) pour les investissements immatériels :

- 70% du coût des études de diagnostic préalables à la mise à niveau avec un plafond de la prime ne dépassant pas dix milles (10.000) dinars

- 50 % du coût des autres investissements immatériels.

Art. 10. - Les primes octroyées aux unités de pêche et aux entreprises d'aquaculture telles que prévus à l'alinéa 2 de l'article premier du présent décret peuvent être cumulées aux avantages accordés par le code d'incitation aux investissements dans le cadre du développement agricole.

Art. 11. - La contribution à la mise à niveau prévue à l'alinéa 2 de l'article premier ne doit en aucun cas couvrir les dépenses des travaux d'infrastructure externes à l'entreprise.

Art. 12. - Les aides financières aux opérations de mise à niveau du secteur de la pêche et de l'aquaculture sont accordées selon une convention à conclure entre le ministère de l'agriculture et l'entreprise concernée.

Ladite convention doit obligatoirement mentionner :

- le programme d'investissement des actions de mise à niveau et le schéma de financement y afférent
- le calendrier des actions à réaliser
- le montant de l'aide financière ainsi que les modalités de son déblocage
- les engagements de l'entreprise bénéficiaire.

Art. 13. - Les bénéficiaires sont déchus de leurs droits aux primes prévues par la décision du ministre de l'agriculture, en cas de non commencement d'exécution du plan de mise à niveau dans un délai d'un an à partir de la date de signature de la convention.

Art. 14. - Sauf cas de force majeure, la non exécution ou le non respect des conditions de la convention visée à l'article 12 du présent décret, entraîne la déchéance totale ou partielle du droit de l'entreprise aux avantages prévus par le présent décret.

La déchéance totale entraîne le remboursement total de toutes les primes, la déchéance partielle entraîne le remboursement partiel des primes et ce en rapport avec ce qui a été réalisé.

La déchéance du droit de l'entreprise à la prime de la mise à niveau telle que fixée à l'article 9 du présent décret est prononcée par décision du ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative instituée par l'article 7 du présent décret qui doit préalablement entendre le bénéficiaire concerné dument convoqué.

Art. 15. - Les unités de pêche et les entreprises d'aquaculture sollicitant le bénéfice des avantages du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, doivent saisir le ministre de l'agriculture d'une demande à cet effet, appuyée d'un rapport de diagnostic de l'entreprise et d'un programme intégré et cohérent pour la mise à niveau de l'entreprise en question.

Les opérations relatives aux investissements matériels, sauf en cas de financement total sur des fonds propres, nécessitent l'accord préalable d'une institution financière concernant la modalité d'investissement et le financement des opérations proposées.

Art. 16. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 95-1420 du 31 juillet 1995, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et des industries agro-alimentaires.

Art. 17. - Les ministres des finances, du développement économique, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 96-1564 du 9 septembre 1996, complétant le décret n° 94-429 du 14 février 1994 fixant la liste des régions à climat difficile et des zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées, ainsi que le taux, les conditions et les modalités d'octroi de la prime additionnelle dont peuvent bénéficier les investissements réalisés dans ces régions et zones.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment l'article 34 dudit code,

Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 95-1094 du 24 juin 1995 et le décret n° 95-1736 du 25 décembre 1995,

Vu l'avis des ministres du développement économique et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est ajouté aux dispositions de l'article 2 du décret n° 94-429 du 14 février 1994 fixant la liste des régions à climat difficile et des zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées, ainsi que le taux, les conditions et les modalités d'octroi de la prime additionnelle dont peuvent bénéficier les investissements réalisés dans ces régions et zones, l'alinéa ci-après :

Les investissements agricoles et de pêche des catégories "A" "B" et "C" mentionnés à l'article 28 du code d'incitations aux investissements et définis par les articles 1, 2 et 4 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé réalisés dans les délégations de reconversion minière du gouvernorat de Gafsa indiqués en annexe 1 (bis) jointe au décret n° 96-1560 du 9 septembre 1996 complétant le décret n° 94-426 du 14 février 1994, portant élimination des zones d'encouragement au développement régional peuvent bénéficier, conformément aux dispositions de l'article 34 du code d'incitation aux investissements, d'une prime d'investissement à l'exclusion de toutes autres primes dont le taux est fixé à 25 % du montant de l'investissement.

Art. 2. - Les ministres des finances, du développement économique et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 96-1565 du 9 septembre 1996, portant révision des limites, fixation du montant de la contribution et limitation de la propriété dans les périmètres publics irrigués de Dar Chichou et Dar Allouche, de la délégation d'El Haouaria, au gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 69-175 du 8 mai 1969 portant création de périmètres publics irrigués dans le gouvernorat de Nabeul

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués réunie le 24 mai 1995,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les limites des périmètres publics irrigués de Dar Chichou et Dar Allouche, de la délégation d'El Haouaria au gouvernorat de Nabeul, créés par le décret susvisé n° 69-175 du 8 mai 1969, sont modifiées comme indiquée par le liseré rouge conformément à l'extrait de la carte au 1/50.000 ème ci joint :

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat ne peut en aucune façon excéder une limite de 35 Ha de terre irrigables, ni être inférieure à 1 Ha pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans les périmètres irrigués de Dar Chichou et Dar Allouche, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à 210 dinars par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature aux choix des propriétaires intéressés pour tous les propriétaires possédant des terres dont la superficie est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Les périmètres publics irrigués susvisés sont classés dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul approuvée par le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les ministres des finances, du développement économique et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

INTEGRATION

Par décret n° 96 - 1566 du 9 septembre 1996.

Monsieur Salah Ben Tahar, ingénieur en chef, est intégré dans les cadres du ministère de l'agriculture.

MINISTERE DU COMMERCE

Décret n° 96-1567 du 9 septembre 1996, fixant les modalités d'organisation administrative et financière et de fonctionnement du conseil de la concurrence.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget,

Vu la loi organique n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 83-67 du 21 juillet 1983 et la loi n° 91-66 du 2 août 1991 et notamment son article 13 bis,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général du personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 83-93 du 26 juillet 1993 et par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995 et notamment son article 10 bis,

Vu le décret n° 72-358 du 21 novembre 1972, relatif au régime de rémunération des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-284 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaires général du ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret 95-914 ddu 22 mai 1995 fixant les attributions du ministère du commerce

Vu l'avis du ministre de la justice,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier : Le présent décret a pour objet de fixer conformément aux dispositions de l'article 10 bis de la loi sus-visée n° 91-64 du 21 juillet 1991 telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995, l'organisation administrative et financière du conseil de la concurrence et les modalités de son fonctionnement.

CHAPITRE PREMIER

Organisation administrative

Art. 2. - Le président du conseil de la concurrence assure, sous l'autorité directe du ministre chargé du commerce la gestion du personnel et des services relevant de son autorité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et de proposer les mesures relatives à l'évolution de la carrière des agents exerçant au sein du conseil.

En cas d'absence ou d'empêchement survenu au président, le premier vice-président assure le fonctionnement du conseil et en cas d'absence de celui-ci, il appartient au deuxième vice-président d'en assurer ladite mission.

Art. 3. - Le secrétariat permanent du conseil de la concurrence, prévu à l'article 11 (nouveau) de la loi sus-visée n° 91-64 du 29 juillet 1991, telle que modifiée par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995 est chargé :

- d'assister le président du conseil de la concurrence dans l'administration intérieure du conseil,
- de tenir le greffe,
- de l'enregistrement des requêtes et des documents et communication des correspondances et notification des décisions du conseil,
- du suivi des dossiers soumis au conseil à tous les stades de la procédure, et du déroulement de la consultation des dossiers par les parties concernées et de leur transmission aux parties sur ordre du président du conseil ou de son remplaçant,
- de la préparation des séances du conseil, la convocation de ses membres et des parties concernées ainsi que la communication des dossiers soumis à son examen conformément aux décisions du président du conseil ou de séance,
- de dresser le rapport annuel des activités du conseil auquel seront annexés les décisions et les avis émanant du conseil de la concurrence, ainsi que de toutes autres tâches qui lui seront confiées par le président du conseil de la concurrence.

Art. 4. - Le secrétariat permanent du conseil de la concurrence est dirigé par un fonctionnaire ayant le rang et les avantages d'un directeur d'administration centrale.

Art. 5. - En application des articles 13 et 14 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, sus-visée, relatifs à la désignation d'un ou plusieurs rapporteurs auprès du conseil de la concurrence et la fixation de leurs attributions, le/ou les rapporteurs assurent sous le sceau du président du conseil notamment les missions suivantes :

- procéder à l'instruction des requêtes soumises au conseil,
- procéder à toutes les enquêtes et investigations et se faire communiquer tous les documents nécessaires à l'instruction de l'affaire soumise au conseil,
- présenter au conseil un rapport comportant ses observations sur l'affaire dont il est chargé.

Art. 6. - Conformément à l'article 13 (nouveau) de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 sus-visée telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi 95-42 du 24 avril 1995, il sera procédé à la désignation des rapporteurs parmi les magistrats et les fonctionnaires de la catégorie A exerçant depuis au moins 7 ans dans les domaines afférents à la concurrence et à la consommation.

Il peut également être procédé à la désignation de rapporteurs contractuels choisis pour leur expérience et compétence dans les domaines de la concurrence et de la consommation.

CHAPITRE 2

Organisation financière

Art. 7. - Les dépenses relatives au fonctionnement du conseil de la concurrence sont engagées et ordonnancées par le ministre chargé du commerce sur proposition du président du conseil.

Art. 8. - La rémunération du président est fixée par décret.

Les deux vice-présidents continuent à bénéficier de leur rémunération d'origine.

Art. 9. - Il sera attribué par décret aux rapporteurs, l'un des emplois fonctionnels conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 10. - Les vice-présidents, les membres et le secrétaire permanent bénéficient, outre les rémunérations et les indemnités rattachées à leur grade, d'une indemnité dite indemnité spécifique.

Il sera également attribué aux rapporteurs non contractuels une indemnité spécifique.

Ces indemnités spécifiques seront fixées par décret.

CHAPITRE 3

Modalités de fonctionnement du conseil de la concurrence

Art. 11. - Le calendrier des séances ainsi que l'ordre du jour de chaque séance sont arrêtés par le président du conseil.

Le calendrier des séances est communiqué à tous les membres du conseil, aux rapporteurs, ainsi qu'au ministre chargé du commerce.

L'ordre du jour de chaque séance est adressé avec la convocation à tous les membres du conseil, aux parties concernées, au rapporteur inscrit à la séance et au ministre chargé du commerce.

Art. 12. - Le secrétaire permanent est chargé des procédures de notification aux parties concernées des décisions du conseil de la concurrence, conformément à l'article 21 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 susvisée.

Le ministre chargé du commerce est informé de toutes les décisions prises par le conseil par lettre comportant la signature de son président.

Art. 13. - Les ministres de la justice, des finances et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 96 - 1568 du 9 septembre 1996, fixant le montant de l'indemnité spécifique accordée aux 2 vice-présidents, aux membres, au secrétaire permanent et aux rapporteurs non contractuels relevant du conseil de la concurrence.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général du personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 88-13 du 7 mars 1988 relative à la représentation de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et des établissements soumis à la tutelle de l'Etat, auprès de tous les tribunaux,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995,

Vu le décret n° 95-914 du 22 mai 1995 fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 96-1567 du 9 septembre 1996 fixant les modalités d'organisation administrative et financière et de fonctionnement du conseil de la concurrence et notamment son article 10,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le montant mensuel de l'indemnité spécifique, accordée aux deux vice-présidents, aux membres, au secrétaire permanent, aux rapporteurs non contractuels relevant du conseil de la concurrence, prévue par l'article 10 du décret sus-visé n° 96-1567 du 9 septembre 1996 est fixé conformément au tableau suivant :

Grade et emploi fonctionnel	Montant mensuel de l'indemnité
- les 2 vice-présidents	150 dinars
- membres	80 dinars
- secrétaire permanent	50 dinars
- rapporteurs non contractuels	80 dinars

Art. 2. - Les ministres des finances et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION

Décret n° 96-1569 du 9 septembre 1996, modifiant le décret n° 88-270 du 26 février 1988, relatif au recrutement et à la rémunération d'agents temporaires au ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 88-270 du 26 février 1988, relatif au recrutement et à la rémunération d'agents temporaires au ministère de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-2365 du 20 novembre 1995,

Vu le décret n° 96-1013 du 27 mai 1996 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier : L'article 5 du décret susvisé n° 88-270 du 26 février 1988 tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-2365 du 20 novembre 1995 est abrogé et remplacé comme suit :

Article 5 (nouveau) - Les agents chargés de la tâche indiquée au paragraphe "C" de l'article 2 du décret sus-cité doivent être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, ils perçoivent une indemnité mensuelle de cent quarante dinars cinquante et un millimes 140,051 dinars. Cette rémunération s'effectue sur la base de 40 heures de travail par semaine.

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'éducation sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 96-1570 du 9 septembre 1996.

Monsieur Mohamed El Béchir Ben Khélifa, cadre de l'agence de promotion de l'industrie, est maintenu en activité dans le secteur public pour une période d'une année à compter du 1er juillet 1996.